



Resolución Directoral N° 000026742025

Tocache, 21 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 615-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 10 de junio de 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, Resolución Judicial N° 29 de fecha 16 de mayo 2025, recaído en el expediente N° 00154-2011-0-2209-JM-CI-01, a favor de **ALARCO DOMINGUEZ PEREZ con DNI N° 01017629**, y demás documentos adjuntos, con un total de Veinticinco (25) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Expediente Judicial N° 00154-2011-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, mediante Resolución Judicial N° 29 de fecha 16 de mayo 2025; requiere el cumplimiento de sentencia a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con liquidar los "Intereses legales" respecto de la obligación principal conforme lo dispone la sentencia de autos y sentencia de vista, que de conforme a la sentencia se dispuso el pago de una obligación principal y el pago de intereses legales que a la fecha ha quedado aprobado únicamente la obligación principal sobre la **prestación económica de carácter asistencial**, por subsidio por Luto, estando pendiente liquidar los intereses legales.

Que, de acuerdo al párrafo anterior se debe precisar que el pago del crédito devengado mediante sentencia con Resolución N° 13 del 8 de julio del año 2014 expediente judicial N° 00154-2011-0-2209-JM-CI-01, se reconoció el pago del subsidio por luto a favor del servidor solicitante; sin embargo, el mismo fue cancelado fuera del plazo legal previsto, generando la obligación de abonar los **intereses legales** correspondientes.

Que, el artículo 1246° del **Código Civil** señala que la obligación de pagar suma de dinero devenga intereses legales desde el día en que el deudor incurre en mora.

Que, la **Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto** y la **Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General**, en su artículo 200°, reconocen la procedencia del pago de intereses legales por obligaciones derivadas de derechos de naturaleza laboral.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 27444 y el principio de legalidad, corresponde a la entidad reconocer y autorizar el pago de intereses legales al administrado. Por lo que se deberá proceder con el cálculo de los **Intereses Legales** por el concepto de subsidio por Luto, de acuerdo a lo ordenado en la Resolución N° 29 de fecha 16 de mayo 2025, Juzgado Civil de Tocache, con todo lo actuado en los de la materia respecto del Proceso Civil – Contencioso administrativo y, **mediante la LIQUIDACIÓN N°**



Resolución Directoral N° 00002674 2025

002-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 16 de mayo del año 2025, corre el monto de la deuda que viene adjunto al presente la "Liquidación de Devengados e Intereses",

Que, mediante Informe Legal N° 047-2025-GRSM-DRESM/UGEL-T/AJ del 6 de junio del 2025, el Área de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, opina que es procedente reconocer a favor de **ALARCO DOMINGUEZ PEREZ** con DNI N° 01017629, la liquidación de Intereses Legales que corresponde, el cual traslada la resolución judicial N° 29 del expediente Judicial N° 00154-2011-0-2209-JM-CI-01,

En cuanto al pago de intereses, al respecto debemos decir que el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Contencioso Administrativa de fecha 27 y 28 de octubre del 2008, ha precisado que aun cuando no se hubiera incluido expresamente en la demanda el juez constitucional y el contencioso administrativo constitucional también, a partir de la vigencia de la Ley N° 27584 está facultado a incorporar en la demanda el pago de intereses por la normatividad vigente y por los precedentes constitucionales y jurisprudenciales. Así mismo, la Ley N° 25920 señala en su artículo 3°, que el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo sin que sea necesario que el trabajador afectado exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido daño.

En consecuencia, por lo expuesto y porque la mora en el pago produce interés, variando su criterio anterior, el Juzgado Mixto de Tocache, de conformidad con el artículo 22° de la Ley Orgánica Poder Judicial, considera que se debe pagar los intereses correspondientes. el cálculo de los intereses generados por el pago no oportuno de los devengados de la **prestación económica de carácter asistencial**, en atención a lo dispuesto por la Directiva N° 006-2013-GRSM/ORA "Normas y procedimientos para efectuar la liquidaciones e intereses generados por deudas pendientes sobre devengados laborales reconocidos por órganos jurisdiccionales" aprobada con la RER N° 395-2013-GRSM/PGR; por lo que, es procedente;

Estando a lo actuado por el Área de Remuneraciones, lo visado por la Jefatura de la Oficina de Administración, Dirección de Gestión Institucional y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; y,

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27444, D.S.004-2019, Ley N° 28411, N.° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; D.S. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, a favor de **ALARCO DOMINGUEZ PEREZ** con DNI N° 01017629, el pago de los Intereses Legales generados por el subsidio por luto derivado por el fallecimiento de su señora madre **HELIANA PEREZ DE DOMINGUEZ**, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. por la suma de **Novcientos cuarenta y Uno con 62/100 soles (S/ 941.62)**,



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002674 2025



NOMBRE Y APELLIDOS	OFICIO N°	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERESE LEGALES RECONOCIDO
ALARCO DOMINGUEZ PEREZ	2343-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM	N° 00154-2011-0-2209-JM-CI-01	S/ 941.62



Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

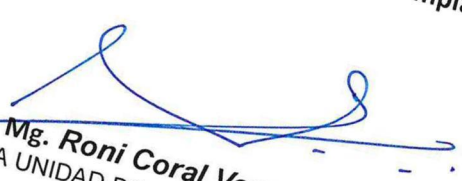
ARTÍCULO SEGUNDO. - **NOTIFICAR** a través de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO. - **PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



RCVIDUGEL
JLAQ/AJ
GTRR-GRRH

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;


Mg. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE